

**NORHAMIMI BINTI MOHD NOOR**

*Lwn.*

**SALIMI BIN ISMAIL**

**[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Pengerusi), YA Dato' Mohd Shukor bin Sabudin (Ahli Panel) dan YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Abd Latif (Ahli Panel), Pada 16 November 2022/21 Rabiulakhir 1444H]**

**Kes Rayuan No. 10000-037-0080-2020**

[Saman Penghutang Penghakiman - Seksyen 176 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

**Pegum Syarie Perayu : *Tiada***

**Pegum Syarie Responden: *Tuan Waliuddin bin Alias daripada Tetuan Wali Azri & Associates***

### **ALASAN PENGHAKIMAN**

1) Kes di hadapan kami ini ialah rayuan yang dikemukakan oleh Perayu (Plaintif) terhadap keseluruhan keputusan yang telah diberikan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah pada 26/08/2020 melalui Saman No. 10300-037-0820-2018. Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah memutuskan bahawa:

- “1. Mahkamah menolak tuntutan Pemiutang Penghakiman.  
2. Kos ditanggung oleh masing-masing.”*

## **FAKTA KES**

- 2) Perayu dan Responden telah bernikah pada 16/07/1997 di Pasir Puteh, Kelantan dan bercerai dengan kebenaran Mahkamah Rendah Syariah Petaling pada 08/01/2014.
- 5) Sepanjang perkahwinan, Perayu dan Responden telah dikurniakan tujuh (7) orang anak.
- 6) Pada 15/06/2015, melalui Permohonan No. 10400-038-0062-2015, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah mengeluarkan perintah interim yang memerintahkan bahawa Responden hendaklah membayar nafkah sementara bagi tujuh (7) orang anak sebanyak RM700.00 sebulan.
- 7) Pada 13/12/2018, Perayu telah memfailkan Saman Penghutang Penghakiman terhadap Responden atas dakwaan kecuai dan kegagalan Responden mematuhi perintah interim yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah dengan jumlah tertunggak sebanyak RM11,200.00.
- 8) Mahkamah Tinggi Syariah telah mengeluarkan Saman Penghutang Penghakiman dalam Borang MS43 dan menetapkan tarikh 11/02/2019 untuk pendengaran saman.

9) Pada 26/08/2020, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah membuat keputusan menolak tuntutan Pemiutang Penghakiman atas alasan bahawa Penghutang Penghakiman telah membuktikan bahawa secara purata telah membayar nafkah anak sementara pada setiap bulan bermula dari bulan Jun 2015 sehingga Jun 2017 tanpa gagal.

#### **ALASAN RAYUAN**

10) Pada 18/10/2021, Perayu telah mengemukakan tiga (3) Alasan Rayuan seperti dalam Rekod Rayuan muka surat 225-226.

10.1 Hakim Bicara telah terkhilaf daripada segi fakta kerana gagal meneliti dan menyiasat apabila merekodkan bahawa Perintah Nafkah Sementara yang diputuskan pada 15/06/2015 ialah melalui persetujuan kedua-dua pihak, sedangkan Permohonan Nafkah Sementara anak tersebut dibuat melalui prosedur biasa dan bukannya secara persetujuan.

10.2 Hakim Bicara telah terkhilaf daripada segi undang-undang kerana telah gagal meneliti, menyiasat dan memutuskan bahawa Saman Penghutang Penghakiman yang difailkan adalah tersalah dan sebaliknya Perayu perlu memulakan prosiding tuntutan tunggakan nafkah anak terlebih dahulu.

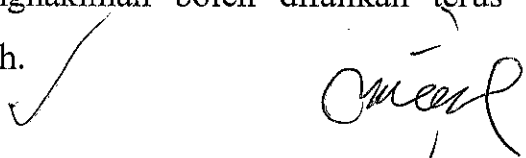
10.3 Hakim Bicara telah terkhilaf daripada segi undang-undang kerana telah gagal meneliti, menyiasat dan memutuskan bahawa tiada sebarang tunggakan oleh Penghutang Penghakiman terhadap Perintah Sementara Nafkah Anak tersebut sedangkan Penghutang Penghakiman telah culas untuk mematuhi terma Perintah Sementara Nafkah Anak yang diputuskan pada 15/06/2015.

## ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

11) Bagi maksud rayuan ini kami telah meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan hujah yang telah dikemukakan oleh pihak-pihak. Merujuk kepada Alasan Rayuan Pertama, secara amnya kami bersetuju dengan Perayu bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila menyatakan bahawa Perintah Interim Nafkah Anak melalui Kes Mal No. 10400-038-0062-2015 adalah atas persetujuan bersama pihak-pihak walaupun pada hakikatnya perintah tersebut telah diperoleh melalui pendengaran secara *inter parte*. Walau bagaimanapun dalam konteks rayuan ini kami berpendapat kekhilafan tersebut tidaklah mendatangkan apa-apa kesan atau implikasi terhadap keputusan Hakim Bicara dalam kes Saman Penghutang Penghakiman. Ini kerana perintah tersebut hanya dijadikan sebagai rujukan oleh Mahkamah dalam menentukan jumlah nafkah tertunggak yang menjadi asas tuntutan dalam kes Saman Penghutang Penghakiman. Berdasarkan perintah interim tersebut jumlah nafkah yang tertunggak dari bulan Jun 2015 sehingga Jun 2017 ialah RM11,200.00 (RM700 x 24 bulan).

12) Seterusnya kami juga telah meneliti Alasan Rayuan Kedua dan kami berpendapat tindakan Perayu membangkitkan isu ini di peringkat rayuan adalah bersifat *afterthought*. Ini kerana kes Saman Penghutang Penghakiman yang difailkan oleh Perayu telah selesai dan diputuskan oleh Hakim Bicara. Sewajarnya isu ini dibangkitkan di peringkat prosiding perbicaraan. Jika Perayu berpandangan bahawa tunggakan nafkah perlu difailkan terlebih dahulu sebelum tindakan Saman Penghutang Penghakiman difailkan maka Perayu sewajarnya memohon penangguhan dahulu prosiding kes tersebut dan seterusnya memfailkan kes tunggakan nafkah. Justeru, tindakan Perayu membangkitkan isu ini setelah kes

selesai adalah tidak boleh dipertimbangkan dan tidak selamat untuk kami berpegang dengan alasan yang bersifat *afterthought*. Kami tidak berhasrat untuk mengulas lanjut berkaitan isu ini kerana isu ini pernah diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Pulau Pinang dalam kes **Mohd Yusoff bin Ali lwn. Zaharah binti Ayob (Kes Rayuan No. 07000-037-0005-2019)** yang menyatakan bahawa Saman Penghutang Penghakiman boleh difailkan terus tanpa perlu memfailkan kes tunggakan nafkah.



13) Selanjutnya kami beralih kepada Alasan Rayuan Ketiga, sama ada wujud tunggakan terhadap nafkah anak atau sebaliknya. YA Hakim Bicara pada perenggan 20-22 Alasan Penghakiman telah membuat dapatan bahawa:

*“20. Penghutang Penghakiman juga telah membuktikan dengan sewajarnya bahawa beliau telah membayar nafkah anak-anak tersebut sebagaimana perintah nafkah sementara anak bertarikh 15 Jun 2015 melalui keterangan dokumen yang dikemukakan ke Mahkamah yang telah ditender pada perbicaraan yang lalu. Maka dari keterangan Pemiutang Penghakiman, Penghutang Penghakiman mahupun keterangan berbentuk dokumentar, Mahkamah berpuas hati bahawa tidak wujud sebarang perintah tunggakan nafkah mahupun bayaran tunggakan terhadap nafkah anak-anak tersebut.*

*21. Penghutang Penghakiman juga telah membuktikan bahawa beliau secara purata telah membayar nafkah anak-anak tersebut setiap bulan bermula dari bulan Jun 2015 sehingga Jun 2017 tanpa gagal atau culas. Setiap lejer pembayaran berserta resit-resit berkenaan perbelanjaan anak-anak yang meliputi yuran sekolah, yuran asrama dan apa-apa perbelanjaan*

*keperluan anak-anak tersebut telah diketengahkan dan diperincikan secara satu persatu.*

22. *Malah keterangan dokumen serta iqrar Penghutang Penghakiman tersebut langsung tidak dijawab dan dicabar oleh Pemiutang Penghakiman dalam mana-mana peringkat mahupun prosiding perbicaraan. Semasa sesi soal-balas, Pemiutang Penghakiman juga tidak mencabar keabsahan setiap satu ekshibit yang dikemukakan oleh Penghutang Penghakiman."*

14) Bagi menghalusi isu ini, kami telah meneliti **Rekod Rayuan pada muka surat 40- 114**, kami mendapati bahawa Responden telah mengemukakan bukti-bukti berbentuk dokumentar yang menunjukkan bahawa Responden telah membayar nafkah anak bagi bulan Jun 2015 hingga Jun 2017. Berdasarkan penelitian kami terhadap dokumen-dokumen yang dikemukakan, antara bayaran nafkah yang telah dikeluarkan oleh Responden ialah bayaran bulanan rumah sebanyak RM800, yuran bulanan asrama anak di Maahad Saniah dan Asrama Puteri Maahad Muhamadiyah, yuran kafa sekolah agama serta deposit wang tunai ke akaun Perayu atau ke akaun anak untuk perbelanjaan.

15) Kami juga telah meneliti **Nota Keterangan dalam Rekod Rayuan muka surat 144-148** berkaitan soalan utama, soalan balas dan soalan semula. Kami berpuas hati dan bersetuju dengan YA Hakim Bicara bahawa kesahan dan penerimaan kandungan dokumen-dokumen tersebut tidak pernah dipertikai dan dicabar oleh Perayu di peringkat perbicaraan. Oleh yang demikian kami bersetuju dengan YA Hakim Bicara bahawa Responden telah berjaya membuktikan bahawa

tidak berlaku tunggakan sebanyak RM11,200.00 sebagaimana yang didakwa oleh Perayu.

### **KEPUTUSAN**

**SETELAH** Kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan hujah pihak-pihak, maka kami sebulat suara memutuskan seperti berikut:

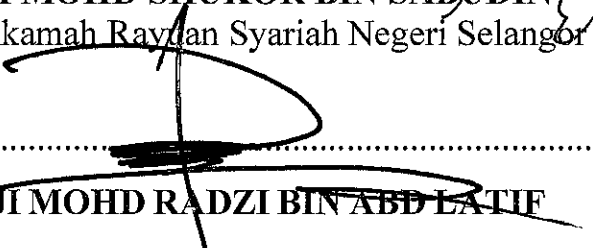
1. Rayuan Perayu DITOLAK. /

Penghakiman ini diberikan oleh:

- 
- .....
1. **YAA DATO' HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**  
Pengerusi  
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:

- 
- .....
2. **YA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**  
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

- 
- .....
3. **YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN ABD LATIF**  
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

